

1513834-74.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513834-74.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513834-74.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2113034/2022 - 27º Distrito Policial - Campo Belo, 753/2022 - 6º Distrito Policial - Cambuci

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME PEREIRA DE SOUZA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 563/22

VISTOS.

GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal; c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal; no 24 de abril de 2021, por volta de 21:30 horas, na Rua Doutor Mário Cardim, 100, - Vila Mariana, nesta cidade, e comarca da capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos, sendo um deles não identificado e outro o menor Adrian Dos Santos Da Costa, subtraiu, para eles, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma branca e restrição à liberdade de locomoção de T.H., 77

anos e K.H., 79 anos, documentos pessoais e cartões bancários, dois computadores marca Toshiba, um Ipod, alianças e outras joias, um celular marca Sony, um celular Samsung, quatro relógios das marcas Rolex, Swiss e Seiko e R\$ 550,00 em espécie, bens pertencentes às vítimas supra.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço nesta cidade e comarca da capital, GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos de idade Adrian Dos Santos Da Costa, com ele praticando a infração penal descrita.

A denúncia foi recebida à fl. 86.

Defesa Preliminar devidamente apresentada.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, duas vítimas, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A Defesa, por sua vez, em memoriais a fls. 123/136, pediu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela pena no mínimo, afastamento das qualificadoras e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/08, dando conta dos bens das vítimas subtraídos pelos réus.

A autoria é igualmente incontestada.

Na fase inquisitiva, o réu permaneceu calado, fls. 19. Em juízo declarou que Adrian me chamou para roubar uma casa. Eu não sabia que tinha gente dentro da casa. Nós entramos, eu e Henrique. Adrian quebrou a porta e pegou as vítimas. Em nenhum momento eu agredi as vítimas, em nenhum momento eu fiquei com as vítimas. Não fui eu que amarrei as vítimas. Não sei o que foi feito com os bens porque fui preso logo depois. Eu conhecia o menor da comunidade. Tenho 20 anos de idade e já fui preso por furto. Não conhecia as vítimas nem os policiais.

Mesmo que a seu modo o réu confessou sua participação nos fatos. É certo que a confissão, sozinha, não se presta a sustentar todo o édito de uma condenação. Mas é certo também que quando vem acompanhada dos demais elementos probatórios carreados aos autos, como na presente circunstância, pode e deve ser considerada como útil elemento de convicção.

Não se pode crer que o réu fosse acusado da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse ele efetiva participação nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existem indícios a indicar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar o réu, ou mesmo acusá-lo falsamente. Mesmo porque, as imagens das câmeras de segurança não deixam dúvidas em relação a autoria do acusado, à fl. 24.

As vítimas idosas reconheceram o réu em solo policial como um dos roubadores, salientando que o réu é que estava na posse da faca e que chegou a roçar a lâmina no rosto da vítima K., além de desferir nela vários tapas no rosto.

A vítima T.H., em juízo, declarou que nós estamos no andar de cima da casa, ele estava trabalhando, eu ia passar roupa. Estávamos juntos, quando ouvi muito barulho, arrombando a porta. Quando nós descemos, eles entraram, já vinham subindo as escadas, e nós encontramos com eles. Eles disseram que eram policiais, e perguntaram cadê a maconha. Fecharam a cortina, perguntaram cadê o dinheiro, cadê o quarto. Pegaram fios e amarraram eu e meu marido, subiram as escadas. Tinham duas cadeiras, colocaram a gente sentado e amarrado. Eles bateram muito na minha cara e na cara do meu marido, perguntando cadê dinheiro, cadê dólar. Eles pegaram faca na minha cozinha. Eles levaram meu computador, meu celular, joias. Hoje não tenho certeza no reconhecimento, fiquei muito nervosa. Ele foi identificado pelas imagens das câmeras do vizinho.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima K.H., em juízo disse eles entraram

na minha casa, me amarraram e minha esposa também. Primeiro entraram dois ladrões e depois entrou mais um. Eles pegaram a faca da minha cozinha. Eles roubaram vários bens, meus e de minha esposa. A gente trabalha em casa. Eu coleciono relógios, levaram quatro rolex. Queriam dinheiro eu dizia que não tinham. Então eles bateram muito em mim e na minha esposa. Eu cheguei a perder um dente de tanta agressão. Eles ficaram na minha casa cerca de 45 minutos. Eles fugiram a pé. Para entrar, eles arrombaram o portão. Deu para ver pelas imagens, eles arrombando o portão. Quando ouvimos o barulho do portão, e fomos ver, eles já estavam dentro e nos abordaram. Eles falaram que eram policiais. Eles foram identificados pelas câmeras dos vizinhos. Reconheci o réu nesta audiência, foi ele que me bateu muito e me amarrou.

Embora a vítima T. não tenha tido condições de reconhecer o réu em audiência, foi ele bem reconhecido pela vítima K.

Atenta aos relatos prestados pelas vítimas observa-se que o acusado efetivamente praticou os fatos narrados na denúncia, sendo, pois a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: “A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

“Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor” (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Além do reconhecimento judicial feito pelas vítimas, a autoria delitiva veio também confirmada pelas nítidas imagens das câmeras de segurança de fls. 20/43.

Mas nem se cogite que a condenação teria por fundamento unicamente as declarações das vítimas.

Isso porque os policiais militares responsáveis pelas prisões do réu e apreensão do menor infrator, Renan Henrique de Sousa Campos e Luiz Gabriel Laurindo de Moraes, declararam em juízo, de forma firme e segura que no dia que a gente se deparou com o réu, era uma ocorrência distinta, porém arquivadas no mesmo processo. Nós conseguimos identificar o réu mediante as imagens das câmeras da casa vizinha. Tanto o réu como o menor Adrian, já tinham histórico de roubo e furto em residência de pessoas idosas e orientais. Nós estávamos passando por uma comunidade, quando avistamos o réu, e optamos pela abordagem. De imediato ele não confessou sua participação nesse roubo. No entanto, mostradas as imagens para ele, ele acabou confessando, confirmando que havia tentado dar uma despistada na gente. Conduzimos o réu até o distrito policial, fizemos contato com as vítimas, que eram bem idosas, mas mesmo assim compareceram e reconheceram o réu formalmente. Reconheceram o réu em audiência, e não haviam prendido ele anteriormente.

Assim como as vítimas, os policiais eram estranhos ao réu, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: “O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento.”

E ainda: “Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado” (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Assim, tem-se dos autos, que o réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com mais um menor de idade, subtraíram, para proveito comum, bens de propriedade das vítimas, contra quem foram exercidas a grave ameaça, mediante emprego de arma branca e restrição de liberdade.

Que o réu agiu em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pelas declarações das vítimas, seja pela própria dinâmica dos acontecimentos ou confissão judicial do réu.

O acusado, agindo juntamente com seu comparsa, menor de idade, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si os bens de propriedade das vítimas, que tiveram suas liberdades restringidas.

A conduta praticada pelo réu enquadra-se perfeitamente no tipo descrito na peça inicial, sendo pois a condenação nos termos da denúncia, medida que se impõe sendo portanto impossível a desclassificação pretendida pela defesa.

Assim sendo, resta evidente a atuação do acusado no crime em voga, pois mesmo que não tenha agredido as vítimas, enquanto seus comparsas o faziam, o réu mantinha vigilância, conferindo segurança e encorajando-os à prática do roubo.

Assim é que: "Em sede do crime de roubo, o fato de um dos agentes aguardar os demais assaltantes na via pública, dando integral adesão ao cometimento do assalto, caracteriza a qualificadora do concurso de agentes, vez que sua conduta é a de co-autor e não, a de mero partícipe"(TACRIM-SP-AC- Rel. Marrey Neto - RJD 17/137). Nesse compasso, a co-autoria por parte do réu está evidente, pois imperioso é o papel do comparsa, que agindo em conluio, facilita, encoraja e acoberta a ação de seu parceiro.

A violência necessária ao reconhecimento do crime de roubo restou comprovada a evidência, tanto que os agentes, cinco deles, no total, em patente superioridade numérica, ameaçaram as vítimas, e juntos anunciaram o roubo, ameaçando-as para a entrega dos bens, suficientes à impingir nas vítimas o temor necessário a impedi-las de esboçar qualquer reação.

Igualmente a qualificadora prevista no inciso V do §2º, do artigo 157 do Código Penal, restou caracterizada, porque o acusado, juntamente com o adolescente e outros indivíduos, não se contentaram em apenas subtrair os bens da vítima, amarraram e agrediram as vítimas, colocando amarradas enquanto subtraíam os bens nos outros cômodos da casa, com suas liberdades tolhidas, tudo de forma absolutamente desnecessária por aproximadamente duas horas.

Igualmente a qualificadora prevista no inciso VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, restou caracterizada, porque o acusado, juntamente com outros indivíduos, durante a grave ameaça, exerceu o emprego de arma branca, especificamente uma faca e a todo instante ameaçava as vítimas. O réu que portava a faca chegou a passar no rosto de uma das vítimas.

Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima:

"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010).

"A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

A imputação referente ao artigo 1º da Lei 2.252/54 deve ser afastada, visto que as provas dos autos são frágeis para seu reconhecimento.

De fato, embora vacilante a jurisprudência, em que pesem duntas posições em contrário, inclusive adotada pelo STF, que no julgado do RHC 111.434-DF, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 03.04.12, reconheceu tratar-se de crime formal,

não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior do menor, quedo-me com aqueles que entendem que o delito em voga, para ser reconhecido exige provas indiquem existência mínima do estado de corrupção, não bastando, para seu reconhecimento, apenas a prática de crime em concurso com menor inimputável. E isto porque não se pode negar que na grande maioria das vezes em que há envolvimento de menores, já habituados à vida criminoso, são eles os mais agressivos, responsáveis pelas barbaridades causadas nas vítimas, sempre com a certeza de suas impunidades.

Tanto é que após as imagens dos autores serem divulgadas, os policiais militares reconheceram prontamente o indivíduo GUILHERME PEREIRA DE SOUZA e também o adolescente ADRIAN DOS SANTOS DA COSTA, por se tratarem de criminosos contumazes já conhecidos dos meios policiais e, não há como se imputar ao agente maior de idade, eventual responsabilidade por seu envolvimento no crime.

O menor já tinha sua personalidade corrompida muito antes dos fatos, e de outra banda, o réu é primário, menor de 21 anos de idade e sem qualquer antecedentes criminais, motivo pelo qual, com relação ao crime previsto no artigo 244-B da Lei 8069/90, a absolvição do réu é medida que se impõe.

Em arremate, não há que se falar na incidência da agravante referente à calamidade pública, tendo em vista que a pandemia que assola a população mundial, em nada afeta os fatos ora tratados nestes autos. Observo que o crime não sofre qualquer influência pela atual situação pandêmica, ao menos nada há nos autos que comprove o contrário. Nesta esteira de raciocínio, a agravante postulada pelo representante do ministério público há que ser afastada.

Em assim sendo, restou exaustivamente comprovado nos autos que o réu, em concurso de agentes, arma branca e restrição de liberdade, subtraiu para proveito comum, de propriedade das vítimas, sendo, pois, a condenação de rigor.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário, menor de 21 anos de idade, e não ostenta antecedentes criminais, assim, fixo sua pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena base já fixada no mínimo legal não pode ser mais reduzida pela confissão ou menoridade relativa, nos termos da Sumula 231 do STJ.

O crime foi praticado contra pessoas idosas e com grande requinte de crueldade.

Tanto é assim que as vítimas, idosas, tiveram sua residência invadida pelo réu e seus comparsas, foram agredidas e sofrem as sequelas até hoje. Tais circunstâncias não podem ser ignoradas e atuam de forma desfavorável ao agente, de maneira que elevo a pena base em 1/6, perfazendo, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Sobre a pena-base incidirão as causas de aumento de pena previstas nos incisos II, V e VII do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 5/12 (cinco doze avos), alcançando 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Neste sentido: "Em matéria de causas de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade." (Apelações nºs 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1034.383/1).

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "No que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão por que é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo". (Habeas Corpus nº 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, Relator).

Na situação em tela, o aumento de 5/12 é o mais indicado, eis que o réu, agindo junto com seus comparsas e com emprego de arma branca, abordou as vítimas, as quais tiveram suas liberdades privadas, de forma desnecessária e cruel.

O concurso de agentes, somado ao emprego de arma branca e privação da liberdade das

vítimas, serviram como fatores determinantes para consumação do delito, eis que se prestaram a tornar real a ameaça empregada, retirando delas a capacidade de esboçar qualquer tipo de reação ou defesa.

O dia multa será fixado no piso legal, diante da condição econômica do réu.

O condenado iniciará o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque, praticou crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado. Ademais, a sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio, praticados cada vez mais de modo mais frio e arrojado.

Demonstrou periculosidade, insensibilidade moral e desvirtuamento de caráter, também quando associou-se com um menor de idade, aguardando o momento propício de agir, destarte valendo-se das fragilidades oriundas da organização social e da boa-fé que norteia as pessoas de bem.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar GUILHERME PEREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, V e VII, c.c. artigo 61, II, "h", do Código Penal, a cumprir, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Julgo ainda, improcedente, a presente ação penal para absolve-lo das penas do artigo 244-B do ECA, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeu crime grave, e respondeu a todo o processo preso, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando pois presentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital.

Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo ao condenado o direito de recorrerem em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:

"Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo

depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se o réu no estabelecimento prisional que se encontra recolhido.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de julho de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA